



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL TORRES Y TAPIA

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Huánuco, 04 de Noviembre de 2015.

DEMANDANTE : CONSORCIO AV FENIX.
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANUCO.
ARBITRO UNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.
SECRETARIA : HERACLIO DAVID TAPIA MINAYA.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL AD HOC Nº 008-2015

VISTOS:

L EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

Que, con fecha diecisiete de setiembre del Año dos mil catorce La Municipalidad Provincial Huánuco y el CONSORCIO AV FENIX, suscribieron el CONTRATO DE PROCESO Nº 031-2014-MPHCO-A "ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA LA REALIZAR TRABAJOS DE POZAS DE RESIDUOS SOLIDOS 3N CHILIPAMPA", cuyo monto del Contrato asciende a la suma de S/. 115,200.00 (Ciento Quince mil doscientos con 00/100 Nuevo Soles).

En cuya Clausula Decima Séptima: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ad literam: "Cualquier de las partes tienen el derecho de iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Heracio D. Tapia Minaya
SECRETARIO

EL 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 951665353 - 962571255. RPM: *673086.
EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com
EMAIL: revillaquin_6060@hotmail.com
EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

II. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

Que, con fecha 08 de Mayo de 2015 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (Arbitro Único), conformado por la Arbitro HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA, en su calidad de demandante el CONSORCIO AVFENIX, debidamente representada por su representante legal Sra. MERCEDES MARGARITA FIGUEROA ESPINOZA, quien se identifica con DNI N° 22471101, conforme al poder otorgado en el contrato de consorcio de fecha 02 de Setiembre del año dos mil catorce, quien no se encuentra presente pese a haber sido debidamente notificada de este acto, así mismo la Demandada Municipalidad Provincial de Huánuco, debidamente representada por su Alcalde Abg. ANIBAL SOLORZANO PONCE, debidamente apersonada por la Gerencia de Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco Abg. DANY BRICEYDA FRETTEL ACOSTA, quien se identifica con CAL N° 49401, conforme a la Resolución de Alcaldía N° 010-2015-MPHCO/A, quien tampoco se ha hecho presente, la misma que también fue notificada correctamente de este acto. Conforme a los sellos de recepción.

Cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación del Árbitro Único, al no haber recusado al árbitros ni manifestado razón alguna que dudara de su imparcialidad, independencia, dentro de los plazos y oportunidades que fija la ley. Además se deja constancia que ninguna de las partes interpuso Recurso impugnatorio contra el contenido del Acta de instalación.

III. DEMANDA, PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

Que, a la letra dice:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE AMPARAN LA DEMANDA.

Que, en resumen señala lo siguiente:

PRIMERO

Que, con fecha 17 de Setiembre del 2014, la Municipalidad Provincial de Huánuco, y mi representada CONSORCIO AVFENIX, hemos suscrito el CONTRATO DE

CENTRO DE ARBITROS
TORRES Y TORRES
No te apuro
Francisco D. Tapia Muroya
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITROS
TORRES Y TORRES
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO UNICO

PROCESO N° D31-2014-MPHCO-A, cuyo objeto fue la contratación del servicio "ALQUILER DE UNA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA, PARA LA REALIZAR TRABAJOS DE POZAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN CHILIPAMPA", cuyo monto contractual fue la suma de S/. 115,200.00 (Ciento Quince Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), incluida IGV, Fijándose como plazo del contrato en (67) sesenta y siete días calendarios. En cuanto al pago en el contrato se estableció en la Cláusula Cuarta. La entidad se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en moneda nacional en forma mensual o en su defecto será por el avance de la prestación del servicio, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo. 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado..

Para tal efecto el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 10 diez días calendarios de recibidos.

La entidad debe efectuar el pago dentro de los (15) quince días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifique las demás condiciones establecidas en el Contrato. Para efectos del pago, estas serán abonadas al Código de la Cuenta Interbancaria CCI N° 002-365-002215293007-53 del Banco de Crédito.

En caso de retraso en el pago el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que pago debió efectuarse.

SEGUNDO.-

La prestación contractual ha sido efectuada a total conformidad, según el objeto del contrato, es decir, las obligaciones contractuales correspondientes al contratista ha sido ejecutada en su totalidad a satisfacción de la Entidad contratante.

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA
TORRES Y TAPIA
He Tapia
He Tapia
SECRETARIO

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA
TORRES Y TAPIA
[Firma]
PERSONAL ADMINISTRATIVO

A través de la carta N° 024-2014-G/G-COERFERPERU S.R.L. de fecha 09 de Octubre de 2014, se requirió a la Entidad el pago de las Valorizaciones N° 01 y 02, debidamente sustentadas, por lo que la Entidad ha emitido las conformidades de servicio conforme ha quedado acreditado con el informe N° 1128-2014-MPHCO-GSCM/SGSA, de fecha 10 de Octubre del 2014, y el informe N° 1129-2014-MPHCO-GSCM/SGSA, suscrita por el Subgerente de Saneamiento Ambiental, quien en dichos documentos ha referido OTORGAR LA CONFORMIDAD, sobre alquiler de Maquinaria Pesada Tractor Excavadora sobre oruga x 200 horas, para realizar trabajos de excavación de Pozas de Botadero Controlado de Chilipampa (...), por consiguiente se le debe abonar el pago respectivo por el servicio prestado.

En ese orden de ideas, queda claro que mi representada ha cumplido a cabalidad con la prestación del servicio según las cláusulas del contrato. Por lo que la entidad de acuerdo a la cláusula contractual se encontraba obligada a pagar por el servicio dentro del plazo de 15 días calendarios de otorgada la conformidad, pero lamentablemente han transcurrido más de 07 meses hasta la fecha, sin que la entidad cumpla con pagar el monto del contrato, ante la renuencia en forma reiterativa, se ha requerido el pago a través de sendas cartas notariales, sin respuesta a la fecha.

TERCERO:

Que ante el retraso injustificado del pago por parte de la Entidad, mediante carta N° 028-2014 -G/G-COERFERPERU SRL., el suscrito contratista ha puesto en conocimiento que el retraso en el pago de las valorizaciones 01 y 02 han generado intereses legales a favor del contratista de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato, en concordancia con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha carta ha sido reiterada mediante carta N° 030-2014-G/G-COERFERPERU SRL, de fecha 18 de Noviembre de 2014. Por consiguiente al existir la renuencia en el pago por parte de la

CENTRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
TORRES Y TALA
Heracio D. Tapia Minaya
2014-11-18

CENTRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
TORRES Y TALA
2014-11-18

entidad, El Tribunal arbitral debe aplicar los intereses legales al monto total de la deuda hasta la fecha de emisión del laudo.

CUARTO:

La renuencia de cumplir con el pago por parte de la Entidad está debidamente probada a mérito de las cartas Notariales N° 040-2014-G/G-COEFERPERU, de fecha 18 de Diciembre del 2014, se ha requerido el pago de las valorizaciones que suman el monto de S/115,200.00 Nuevos Soles, del mismo modo, a través de la carta notarial N° 028-2015- G/G-COEFERPÉRU, de fecha 11 de Febrero de 2015, se reitera el requerimiento de pago más los daños y perjuicios irrogados al suscrito.

QUINTO:

La entidad mediante INFORME N° 046-2015-MPHCO-GSCMA-SGSA, emitido por la Subgerencia de Saneamiento Ambiental, y el PROVEIDO N° 018-2015-MPHCO-GSCMA, emitido por el Gerente de Servicios a la ciudadanía y Medio Ambiente, y el Informe N° 126-2015-MPHCO-GPP-SGPCT, emitida por la Subgerencia de Presupuesto, han reconocido la deuda a favor del suscrito, pero que lamentablemente no existe interés en dichos funcionarios de cumplir con el citado pago, ya que pese al reiterada requerimiento de pago, no se ha incorporado al presupuesto 2015, incurriendo en graves irregularidades de omisión de actos funcionales, por cuanto se viene incumpliendo lo dispuesto en la Ley N° 238411.

De acuerdo a lo dispuesto por la Norma los pagos deben efectuarse en las condiciones y en el plazo pactado por las partes, pero que lamentablemente han trascurrido más de 07, meses y hasta la fecha la municipalidad demandada no ha cumplido con su obligación contractual pese a los reiterados requerimientos efectuados por el suscrito.

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Notario
Torres y Tapia
Hernández
C. CRE TAPIA

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
[Firma]
Hernández
C. CRE TAPIA

Todos los contratos dan lugar a efectos jurídicos, que son obligaciones exigibles en su contenido de mutuo acuerdo de las partes contratante, de tal manera que el primer efecto jurídico vendría a ser el cumplimiento de la prestación del servicio por parte del contratista, el segundo efecto jurídico, vendría a ser el cumplimiento del pago por el servicio por parte de la entidad contratante.

SEXTO:

SUETENTO DEL MONTO APLICADO POR CONCEPTO DE PENALIDADES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.

Que, conforme se ha manifestado anteriormente, La entidad no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidas en la Cláusula Cuarta del contrato, pese a que el suscrito contratista reiteradamente lo ha requerido a través de sendas cartas notariales.

El concepto de Mora de acuerdo al reglamento puede equipararse a lo que doctrinariamente se denomina "MORA DEL DEUDOR" ello quiere decir en resumidas cuentas que la mora del deudor tiene lugar cuando este no cumple puntualmente su principal deber dentro de la obligación, que es la ejecución de la prestación a que se ha comprometido.

. La penalidad por mora es de origen normativo es decir nace por mandato legal.

La situación moratoria de la Entidad generara una responsabilidad de este frente al contratista como consecuencia de su retraso sancionado con una penalidad por cada de atraso de acuerdo a la formula descrita en la norma y con un tope máximo que en ningún caso podrá exceder del 10% del monto sobre el contrato. Quedando claro que las clausulas contractuales son aplicables a ambas partes.

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Notario
Hernando D. Tapia Minalay
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
[Firma]
HERNANDE TORRES SANJOS DE LA ROSA
ABOGADO GENERAL

Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la Ley de Contrataciones del estado los principios que regulan las contrataciones estatales siempre deben estar presente en toda contratación, en este caso resaltamos el principio de equidad en las contrataciones del estado cuya definición establece lo siguiente.

El principio de Equidad, tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad., llegando a un equilibrio; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derecho, beneficios, obligaciones y oportunidades.

SEPTIMO

Que habiéndose requerido a la entidad en reiteradas oportunidades cumpla con el pago del monto contractual esta no ha cumplido hasta la fecha.

Mediante Carta Notarial N° 040-2014-G/G-COERFERPERU, de fecha 19 de Diciembre del año 2014 , se ha requerido a la Entidad el cumplimiento en el pago de las dos valorizaciones ascendente a la suma de S/115,200.00 Nuevos soles, bajo apercibimiento de Resolverse el Contrato.

Mediante Carta N° 041.2014 -G/G-COERFERPERU, de fecha 29 de Diciembre de 2014, se comunica a la Entidad la aplicación de las penalidades por mora en el pago de las valorizaciones, cuya penalidad asciende al monto máximo de penalidades del 10% del monto contractual

A TRAVEZ DE LA Carta Notarial N° 015-2015-G/G-COERFERPERU, de fecha 12 de Enero del año 2015, se hace efectivo el apercibimiento decretado en las anteriores cartas, por lo que se procede a resolver el contrato, y aplicar las penalidades ascendentes a la suma de S/. 11,500.00 nuevos soles, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Del mismo modo que habiéndose

CENTRO DE ARQUITECTURA
TORRES Y TAPIA
Heracleo D. Tapia Miranda
SECRETARIO

CENTRO DE ARQUITECTURA
TORRES Y TAPIA
HERACLEO D. TAPIA MIRANDA
SECRETARIO

resuelto el Contrato de Proceso N° 031-2014-MPHCO-A, y aplicado las penalidades por mora, la Entidad no ha recurrido a la conciliación ni mucho menos al arbitraje dentro del plazo establecido en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, y de acuerdo lo dispuesto en el artículo 214, y 215 del Reglamento, por lo que tanto la resolución del contrato y la aplicación de la penalidad han quedado consentidas y por lo tanto surten sus efectos legales.

El consentimiento de la Resolución del Contrato y la aplicación de las penalidades, se hay puesto de conocimiento de la entidad a TRAVEZ DE LA Carta Notarial N° 025-2015-G/G-COERFERPERU, de fecha 10 de Febrero de 2015, sin haber tenido respuesta alguna de la Entidad. La Municipalidad Provincial de Huánuco, hoy demandada no ha ejercido acción alguna con la finalidad de contradecir el consentimiento de la resolución de contrato como la aplicación de las penalidades, ocasionando que quede expedido nuestro derecho de recurrir a la vía arbitral a efectos que se ordene a la entidad el pago correspondiente por las penalidades aplicadas a la entidad.

OCTAVO:

SUSTENTO POR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCACIONADOS AL CONTRATISTA.

Para sustentar los daños y perjuicios en el presente caso debemos tener claro el concept: La indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene que el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que aquel le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado pronunciamiento del artículo 1336 del Código Civil.. El deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irroque por el retraso en el cumplimiento

CENTRO DE ARBITRAJE
PORRES
Notario
Heracio D. Tapia Minayo
SECRE

CENTRO DE ARBITRAJE
PORRES
Notario
Heracio D. Tapia Minayo
SECRE

de la obligación y la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causas que no les sea imputable.

Además "Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravienen al tenor de aquellas"

En el presente caso se ha determinado que la entidad demandada no ha cumplido con el pago del monto contractual por las prestaciones efectuadas, incurriendo de esta manera en mora durante un periodo que supera los 07 meses (DAÑO EMERGENTE)

NOVENO:

Que, es vuestro conocimiento que en mi condición de contratista me dedico al rubro de alquiler de maquinaria pesada, es por ello, que la Municipalidad Provincial de Huánuco, convoca a proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 012-2014/MPHCO, para la contratación del servicio "ALQUILER DE UNA MAQUINA PESADA EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE POZAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SHILIPAMPA" En cuyo proceso de selección me presento y se me otorga la buena pro, firmando le respectivo contrato, y ejecutando la prestación dentro del plazo estipulado en el contrato, pero que lamentablemente la Entidad no cumple con pagar la prestación efectuado. Ocasionándome un grave perjuicio de carácter económico, por cuanto mi persona adquirió las maquinarias con financiamiento bancario, por tanto si la entidad demandada no cumplía con pagar la prestación ocasionaba que el suscrito contratista incurra en mora ante la entidad financiera, tal como se puede acreditar con la carta notarial de fecha 11 de Mayo del 2015, a través de la cual se me notifica que en el plazo de 48 horas cumpla con cancelar las cuotas vencida. Así mismo se acredita que las letras de cambio han vencido sin que mi persona pueda hacer efectivo su cancelación,

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Hernando D. Tapia Minayo
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
Hernando D. Tapia Minayo
SECRETARIO

por encontrarme insolvente a consecuencia de la falta de pago de la Municipalidad Provincial de Huánuco. (Véase copia de las letras cambio):

De tal manera, que al haberme dejado en insolvencia económica, no he cumplido con pagar mis acreencias ocasionando que mis acreedores me apliquen intereses moratorios y que ni representada este considerada como cliente negativo en el sistema financiero.

En tal sentido se ha demostrado que la morosidad de parte de la entidad demandada me ha ocasionado que la entidad de aplique intereses moratorios y demás que i representada este incluida en la lista de clientes negativos, existe el daño emergente el mismo que asciende a la suma de S/ 23,000.00 nuevos soles monto que deberá ordenarse su pago en favor del contratista por estar acreditado el daño emergente.
(-)

IV. POSICION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO CON RELACION A LA DEMANDA Y MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE CONSORCIO AVFENIX.

Que, con fecha 24 de Julio de 2015 la parte demandada a través de la Procuradora Municipal presenta su escrito de Planteo Nulidad y Otros.

Que, a letra dice:

La Municipalidad Provincial de Huánuco debidamente representada por la Procuradora Publica Municipal Abg. DANY BRICEYDA FRETTEL ACOSTA, mediante Resolución de Alcaldía N° 010-2015 MPHCO/A, con poder amplio y general mediante testimonio N° noventa y ocho, presenta NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, con fecha 23 de Marzo del 2015, presente oposición al arbitraje formulado por el Consorcio Avfenix recurso que sustento en la aplicación de la Cláusula Arbitral, al respecto conforme señala la cláusula Décimo Séptima

Notario
CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Heracio D. Tapia Minaya
Secretario

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
FRETTEL ACOSTA
PROCURADORA MUNICIPAL

del contrato, no precisa donde se ha de llevar a cabo el Arbitraje, en tal sentido, La Ley de Contrataciones del Estado Art. 52.10 establece: En caso que el convenio arbitral establezca que el arbitraje institucional, y no haga referencia a una institución Arbitral determinada, se entenderá que el arbitraje se rige bajo la organización y administración de los Órganos del Sistema de Arbitraje del Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de acuerdo a su Reglamento, sin embargo no fue admitida por su representada, motivo por la cual nuevamente le requiero que cumpla lo señalado por la Ley. Caso contrario me veré obligada a solicitar la nulidad de todo lo actuado ante las instancias pertinentes por contravenir mi derecho a un debido proceso en cumplimiento de la Ley.

I.-PETITORIO

Solicito se sirva declarar FUNDADA, la excepción de Caducidad por parte de la demandante CONSORCIO AVFENIX, consecuentemente su despacho deberá de evaluar y declarar fundada la excepción planteada y consecuentemente dar por concluido el presente proceso. Independientemente de la excepción propuesta, cumpla con absolver la demanda en el plazo de ley. Negándola y contradiciéndola, en todo sus extremos, por lo que en su oportunidad el juzgado deberá declararla INFUNDADA LA demanda, en atención a los siguientes fundamentos:

II FORMULO EXCEPCIÓN.-

Que, dentro del plazo de ley y sin perjuicio de contestar la demanda, al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado Art 52, además de los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179, 181, 199, 201, 209, 210, 211, 212, y 214, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el artículo 10º del Código Procesal Constitucional y el artículo 446º del Código Procesal Civil, numeral II) Deduzco excepción de caducidad, pedido que lo

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Heracio D. Tapia Minay
SECREARIO

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
[Firma]
SECRETARIO

realizo en base a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que a continuación señalo:

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

III.-FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA EXCEPCIÓN:

Primero.- Que la Municipalidad Provincial de Huánuco, con fecha 17 de Setiembre del 2014, suscribe el Contrato del Proceso N° 031 -2014-MPHCO-A, con el CONSORCIO AVFENIX "ALQUILER DE UNA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE POZAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN CHILIPAMPA"

Segundo.- Que mediante carta Notarial N° 015-2'15-G/G COERFERPERU, de fecha 15 de Enero del año 2015, emitida por el consorcio AVFENIX RESUELVE EL CONTRATO DEL PROCESO N° 031-2014-MPHCO-A.

Tercero.- En tal sentido el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su artículo 170, efectos de la Resolución, párrafo tercero (...) Cualquier controversia relacionada con la Resolución del Contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y /o arbitraje dentro de los 15 días hábiles siguientes de comunicada la Resolución. Vencido este plazo sin que haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la Resolución del Contrato ha quedado consentida. Tal conforme se puede advertir el contratista debió iniciar el proceso arbitral y/o CONCILIACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES, ES DECIR HASTA EL DIA JUEVES 05 DE Febrero del 2015, contrario a lo dispuesto por Ley, el Consorcio AVFENIX solicita inicio del proceso arbitral el 06 de Marzo del 2015, tomando conocimiento la entidad el día 13de Marzo del 2015, cuando ya habría vencido el plazo para proponer arbitraje.

Cuarto.- Que, según lo establecido por el reglamento de la ley de contrataciones, al existir controversias las mismas que no han sido resueltas es posible acceder

**CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA**
Notario
Heracio D. Tapia Miranda
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
[Firma]
HERACIO D. TAPIA MIRANDA
SECRETARIO

al mecanismo solución alternativa esto es la conciliación y/o arbitraje, sin embargo también es necesario que se acuda al mismo dentro del plazo establecido es decir 15 (días hábiles).

Quinto.- Señora árbitro, es el caso que la resolución del contrato se produjo el día 15 de enero del 2015, sin embargo después de haber transcurrido más de dos meses se acude a solicitar el arbitraje, incumpliendo lo señalado por ley, es decir 15 días siguientes de comunicada la resolución del contrato. Por tanto habría caducado su derecho a solicitar arbitraje, tanto más si lo señalado se encuentra previsto en el contrato suscrito por el consorcio AVE FENIX. (Clausula décimo séptima solución de controversia).

Por lo tanto, resulta improcedente la demanda postulada por el consorcio AVE FENIX, por haber caducado su derecho de acuerdo a Ley, debiendo su despacho en su oportunidad declarar fundada la excepción planteada.

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1. Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179, 181, 184, 199, 201, 209, 210, 211, 212, y 214.
2. Artículo 446º inciso II) del código procesal civil.
3. Ley 27444 Ley General de procedimientos Administrativos.
4. Otras normas afines y conexas que amparen mi pedido.

V.- MEDIOS PROBATORIOS.-

- a) Carta notarial N° 015-2015-G/G COERFERPERU, de fecha 15 de enero del 2015, Emitida por el consorcio AVE FENIX, RESUELVE EL CONTRATO DEL PROCESO N° 031-2014-MPHCO-A.
- b) Solicitud de arbitraje, documento con el cual se prueba que se ha solicitado Arbitraje fuera del plazo establecido por ley.

**CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA**
Notario
Heracio D. Tapia Maza
SECRETARIO

**CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA**
[Firma]
HERACIO D. TAPIA MAZA
SECRETARIO

VI.- OTRO SIDIGO. CONTESTACION: Sin perjuicio del cuestionamiento al presente proceso arbitral respecto a la excepción de caducidad, cumpla con contestar en el plazo establecido en los términos siguientes:

VII.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES EXPUESTOS EN LA DEMANDA.

- 1.- No es cierto que la municipalidad provincial de Huánuco, se ha negado a cumplir con el contrato suscrito con el contratista del CONSORCIO AVE FENIX.
- 2.- Es cierto que la municipalidad provincial de Huánuco, a través de la gestión anterior ha suscrito contrato con el consorcio AVE FENIX, sin embargo el cumplimiento de las obligaciones de pago estaba condicionado a la capacidad de captación de recursos provenientes de impuestos municipales durante el 2014.
- 3.- Finalmente, es atentatorio a los derechos patrimoniales de la entidad el pretender el pago de costas y costos de un proceso arbitral el cual no hemos solicitado por contravenir el presupuesto público de la entidad.

VIII.- FUNDAMENTOS DE LA ABSOLUCION DE LA DEMANDA:

PRIMERO.- Que conforme se desprende del contrato suscrito entre el consorcio AVE FENIX, y la municipalidad provincial de Huánuco, cláusula tercera: MONTO CONTRACTUAL, claramente se ha establecido que la fuente de financiamiento Pertenece a recursos determinados, rubro 8. (que corresponde a la proyección Recaudación que se tuvo para el año 2014.

SEGUNDO.- Que, además es de conocimiento del consorcio AVE FENIX, que el Presupuesto por el servicio prestado estaba condicionado a la capacidad de Captación de recurso de los impuestos municipales, tal conforme se desprende de Contrato suscrito entre la entidad y el consorcio.

TERCERO.- Del mismo modo está claramente establecido en la cláusula cuarta, del Párrafo segundo (...) que la entidad deberá efectuar el pago dentro de los 15 día Calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que Se verifique las demás condiciones establecidas en el contrato. Siendo así y en Cumplimiento a la condición establecida en la cláusula tercera, respecto a la fuente De financiamiento a la fecha de culminación del servicio, no se tenía la captación Prevista por tanto no se cumplía la condición referida a la fuente de captación de Recurso tal como se puede corroborar del informe N° 407-2015-MPHCO-GPP/SGPCT.

CUATO.- Señor del tribunal es de conocimiento público que la saliente gestión Municipal ha dejado una institución con deudas financieras presupuestal y Administrativo, con múltiples


CENTRO DE ASesorIA
TORRES Y PARRA
Heracleo Tapia Minaño
SECRETARIO


CENTRO DE ASesorIA
TORRES Y PARRA
Heracleo Tapia Minaño
SECRETARIO

deudas asumidas pero no honradas, con tal actitud Lo único que han causado es muchos perjuicios no solo a la población de la ciudad De Huánuco, sino también a empresarios que han confiado sus servicio esperando la Contraprestación por parte de la institución edil. Tanto fue el descuido que tampoco Ha sido considerado en presupuesto institucional anual (PIA - 2015 que se aprueba En el mes de diciembre del 2014, para ser ejecutada el 2015) es decir proyectándose A honrar deudas asumidas.

QUINTO.- Sin embargo, la institución edil tiene la firme decisión de honrar los Compromisos teniendo en consideración el presupuesto escaso con el que se cuenta En el presente año, en tal sentido se está haciendo las coordinaciones necesarias Para fraccionar y dar cumplimiento siempre y cuando se cuenta con disponibilidad Presupuestal y la aceptación de parte del consorcio AVE FENIX.

RESPECTO A LA PRETENSION DEL PAGO DE PENALIDADES.

SEXTO.- Señora árbitro, los contratos derivados de los procesos de selección se rige Por la ley aprobada mediante D.L. Nº 1017 y su reglamento, el cual establece en Los Art. 165º y 166º, las penalidades por mora en la ejecución de la prestación y Es aplicada al contratista mas no a la entidad, siempre y cuando sean razonables y Congruentes, en el presente caso no puede ser aplicable por no cumplir con las Características, señaladas por la ley.

RESPECTO A LA PRETENSION DEL PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS

SEPTIMO.- Que, deberá tener presente que la entidad es una institución publica, Que tiene como funciones inherentes cautelar los bienes del estado y por tanto Resulta oneroso cubrir los gastos de daños y perjuicios, pues se ha demostrado que la Actual gestión ha tenido toda la intención de dar cumplimiento al contrato muy a Pesar de no contar con presupuesto, motivo por el cual no puede el contratista Adoptar una actitud intransigente, frente a la motivación clara y evidente la cual esta Afrontando la institución la misma que es de pleno conocimiento del contratista.

OCTAVO.- señora del tribunal, que daños o perjuicios pudo haber ocasionado la Municipalidad provincial de Huánuco al consorcio AVE FENIX, es una pregunta que Seguro no tendrá respuesta para usted, pues resulta, que el CUMPLIMIENTO del Contrato estaba condicionado a la captación de recurso, tal conforme se pude Corroborar en las bases del proceso y en el contrato, ambos documentos conocidos Por el consorcio.

Ahora, si bien es cierto Debe tenerse presente que conforme a nuestro Ordenamiento jurídico el derecho comparado y jurisprudencia, solo hay resarcimiento

He te apio
Hernando D. Tapia Minaya
SECRETARIO

[Firma]
CENTRO DE MEDIACIÓN
TALLERES Y TALLERES
SECRETARÍA DE MEDIACIÓN

cuando el daño y perjuicio se encuentra fehacientemente acreditados. Por lo que También tiene que tenerse presente del contexto de los hechos producidos que La verdadera parte perjudicada viene siendo la entidad y la población huanuqueña. Además, está claramente estipulado en las bases del proceso de selección que el Postor debe dedicarse al rubro del alquiler de maquinarias, es decir poseer bienes los Cuáles sean propios para poder contratar con el estado por tanto no es responsabilidad Atribuible a la entidad el pago de la adquisición de su maquinaria.

V. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

- I. **INICIO DE LA AUDIENCIA:** Oportunamente mediante Resolución N° 05-AU-HITS-HCO su fecha 30 de Julio de 2015 se citó a las partes a la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la misma que fue notificado a las partes con fecha 31 de Julio de 2015.

Que, la Audiencia programada se realizó el 12 de Agosto de 2015 a horas 10:00 am. En dicha diligencia se contó con la asistencia de las partes, la demandada se hizo presente a través del Procurador Publico Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Igualmente la Arbitro Único procedió a resolver a la nulidad planteada por la demandada, por la que mediante Resolución N° 06-2015-AU-HITS-HCO, resolviendo Respecto a la Nulidad Planteada por la demandada Municipalidad Provincial e Huánuco IMPROCEDENTE, respecto a la Excepción de CADUCIDAD improcedente, tomando conocimiento en el Acto la Procuradora de la Municipalidad Provincial de Huánuco, por lo que en el Acto interpuso recurso de apelación, el mismo que se corrió traslado a la parte demandante en consecuencia se dispuso emitir la Resolución N° 07-AU-HITS-HCO, declarándose IMPROCEDENTE el recurso de apelación el mismo que se pone en conocimiento de las partes manifestando la demandada que no se encuentra conforme.

- II. **SOBRE LA CONCILIACION:** Seguidamente se procedió al intento conciliatorio entre las partes la misma que no se puede realizar por que las partes no cedieron sus posiciones.

CENTRO DE REGISTROS Y TAPAS
Notario
Heruicio D. Tópica Minaya
SECRETARIO

CENTRO DE REGISTROS Y TAPAS
[Firma]
ESTEBAN GARCIA
SECRETARIO

III. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Que, se procede a determinar los puntos controvertidos:

1. Determinar si se debe aplicar penalidades por incumplimiento en sus obligaciones contractuales a la entidad Municipalidad Provincial de Huánuco, y como consecuencia de ello determinar si corresponde o no que el tribunal Ordene a la Municipalidad Provincial de Huánuco el pago de S/: 11,500.00 (Once mil quinientos y 00/100) nuevos soles, por concepto de penalidades aplicadas a la entidad.
2. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Ordene a la Municipalidad Provincial de Huánuco el pago de S/23, 000.00 (Veintitrés mil y 00/100) nuevos soles por indemnización por daños y perjuicios.
3. Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los gastos arbitrales, costas y costos del presente arbitraje.

Que, conforme a las reglas para el pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre los puntos controvertidos dice en la Audiencia de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios lo siguiente numeral 3 El Tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos, estos constituyen una pauta de referencia y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos en el orden que considere conveniente, conforme a lo establecido en el Art. 39 del Decreto Legislativo N° 1071 de la ley de Arbitraje, en consecuencia estando a la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios que en video que forma parte del expediente arbitral se precisa los hechos sucedidos en la audiencia mencionada y revisado el expediente y el video se puede apreciar que la primera pretensión de la demanda por parte del Consorcio Avfenix es lo siguiente: Cumpla con pagarme la suma de S/. 115,200.00 (CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVO SOLES (POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE POZAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN CHILIPAMPA; en consecuencia en el tiempo 19:51 Minutos y siguientes se tiene que la procuraduría Publica dice lo siguiente: Que, la primera pretensión que de su punto controvertido la municipalidad reconoce que dado el servicio, entonces no puede ser un

CENTRO DE ARBITRAJE
PORRES Y TAPIA
H. Tapia
Heracio D. Tapia Minaya
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE
PORRES Y TAPIA
[Firma]
HERACIO D. TAPIA MINAYA
SECRETARIO

punto controvertido por que estamos reconociendo el servicio y el monto que acarrea el servicio.....

Se observa en el tiempo 21:21 el Abogado de la parte demandante manifiesta lo siguiente: En este caso si existiese algún cuestionamiento, como mi primer punto no puede ser ningún punto controvertido por que ya esta reconocida, solamente en ese sentido se puede contradecir los puntos controvertidos lo demás es objeto de contradicción en la etapa que corresponde, por tanto solicito que se nos ampare los puntos controvertidos, 2, 3, 4, 5

Sin embargo en el escrito de interposición de la demanda la parte demandante CONSORCIO AVFENIX tiene como primera pretensión lo siguientes a folios 162 que a letra dice: I).- Cumpla con pagarme la suma de S/. 115.200.00 (ciento quince mil doscientos con 00/100 NUEVO SOLES por concepto de alquiler de maquinaria pesada excavadora para realizar trabajos de pozas de residuos sólidos en chilipampa, en consecuencia se puede advertir que lo pretendido por el demandante y lo manifestado por el demandado y el Abogado del demandante en la Audiencia de Conciliación, Fijación de puntos controvertidos y Admisión de medios probatorios difiere grandiosamente en lo pretendido por el Consorcio AVFENIX que es el cumplimiento del Pago de los S/.115.200.00 y lo manifestado por el demandado respecto al reconocimiento de la deuda; en ese acto es que no se manifestaron como y cuando se va realizar el Pago; máxime que el reconocimiento tácito de la deuda se da con la conformidad del Servicio conforme al INFORME N° 1128 - 2014 obrante a folios 138.

Por tanto la Árbitro conforme a lo señalado en el numeral III sobre las reglas para el pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre los puntos controvertidos La Arbitro ha decido AMPLIAR UN PUNTO CONTROVERTIDO en el orden con número uno por ser la pretensión principal para el nacimiento de las otras pretensiones siendo de la siguiente manera:

- I. Determinar si corresponde o no Ordenar a la Municipalidad Provincial de Huánuco, el Pago de S/. 115.200.00 (Ciento quince mil doscientos con 00/100 NUEVO SOLES al demandante por concepto de alquiler de

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Notario
Heracio D. Tapia Minayo
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
[Firma]
ABOGADO EN LA CAUSA
CENTRO DE ARBITRAJE

maquinaria pesada excavadora para realizar trabajos de pozas de residuos sólidos en chilipampa.

IV. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

En esta etapa se han admitido los medios probatorios anexados a la demanda:

DE LA DEMANDANTE: CONSORCIO AVFENIX, siendo los siguientes:

1. Copia del contrato de proceso N° 031-2014 MPHCO-A.
2. Copia del contrato privado de consorcio.
3. Copia de la carta N° 024-2014-G/G-COERPERU SRL.
4. Carta N° 025-2014 -G/G-COERPERU SRL.
5. Copia del Informe N° 1128 y 1129-2014-MPHCO-GSCMA/SGSA.
6. Copia Carta N° 028 y 30-2014-G/G-COERPERU SRL.
7. Copia de la Carta Notarial N° 040-2014-g/g-coerperu.
8. Copia de la carta Notarial N° 015-2015-G/G-COERFERPERU.
9. Copia de la carta Notarial N° 025-2015-G/G-COERFERPERU.
10. Copia de la carta notarial N° 028-2015-G/G-COERFERPERU.
11. Copia del Informe N° 046-2015-MPHCO-GSCMA-SGSA.
12. Copia de la carta Notarial N° 041-2014 -G/G-COERFERPERU.
13. Carta Notarial dela Empresa UNIMAQ.

DEL DEMANDADO: el medio probatorio consistente en el informe N° 407-2015-MPHCO-GPP/SGPCT.

Asimismo se ordenó de Oficio:

Solicitar a la demandada Municipalidad Provincial de Huánuco remita a este colegiado COPIA FEDATADA DE TODO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE PROCESO N° 031-2014-MPHCO-A sobre ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE POZAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE CHILIPAMPA.

Como respuesta a lo ordenado como pruebas de oficio la Procuraduría de la Municipalidad Provincial Huánuco mediante Oficio N° 053-2015 solicito a cargo de quien estaría los costos de la emisión de lo solicitado el que mediante Resolución N° 08-AU-HITS-HCO resolvió conforme a fijado.

CENTRO DE ARBITRAJES Y MEDIOS
TORRES Y TAPAS
Héctor D. Tapia Muroya
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJES Y MEDIOS
TORRES Y TAPAS
HÉCTOR D. TAPIA MUROYA
SECRETARIO

dando respuesta el demandante el elevado costo generado por la demandada el que imposibilita cualquier trato armonioso, considerando que esta actitud es solo dilatoria al proceso. Mediante Resolución N° 09-AU-HITS de fecha 15 de Agosto se resolvió desistir el pedido de prueba de oficio por los hechos ya descrito, otorgándose a las partes el plazo de cinco días, a fin de que presentes sus alegatos por escrito y soliciten audiencia de informe oral si así lo consideran, conforme a lo establecido en el acta de instalación obrante a fojas 84 a 95.

VI. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DEL DEMANDANTE Y DEL DEMANDADO:

Se deja expresa constancia que a pesar de estar válidamente notificado ninguna de las partes presento sus alegatos por escrito.

VII. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES:

La parte demandante con fecha 18 de setiembre de 2015 solicito infrome Oral, el mismo que se le concedio mediante resolución N° 10-AU.HITS-HCO

Que, con fecha 05 de Octubre de 2015 ser realizo la Audiencia de Informes Orales no contándose con la presencia de la parte solicitante pese haberlo requerido formalmente y haberse concedido su pedido, por lo que el arbitro dispuso multar con el 10% de una UIT por la inasistencia a la Audiencia programada por no haber este justificada su inasistencia.

VIII. CONSIDERANDOS, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

- I. Determinar si corresponde o no Ordenar a la Municipalidad Provincial de Huánuco, el Pago de S/. 115.200.00 (ciento quince mil doscientos con 00/100 NUEVO SOLES) al demandante por concepto de alquiler de maquinaria pesada excavadora para realizar trabajos de pozas de residuos sólidos en chilipampa.

PRIMERO.- Que, con fecha 17 de Setiembre de 2015 mediante Contrato de Proceso N° 031-2014-MPHCO el Consorcio AV FENIX y a Municipalidad Provincial de Huánuco suscribieron contrato para el alquiler de un **MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE POZAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN CHILIPAMPA**

CENTRO DE ASISTENCIA JURÍDICA
TORRES Y TAPIA
Heracio Topia Minaya
SECRETARIO

CENTRO DE ASISTENCIA JURÍDICA
TORRES Y TAPIA
HERACIO TOPIA MINAYA
SECRETARIO

por la suma de S/. 115.200.00 (CIENTO QUINCE MIL, DOCIENTOS CON 00/100 NUEVO SOLES) anexo a folios 152/147.

SEGUNDO.- Que, en la CLAUSULA DECIMA sobre CONFORMIDAD DEL SERVICIO estable que la SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL de la Gerencia de Servicios a la ciudadanía y Medio Ambiente emitirá la conformidad de servicio, el mismo que se puede corroborar que el Sub Gerente de Saneamiento Ambiental Luis Torres León emitió a través del Informe N° 1128-2014-MPHCO-GSCMA/SGSA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO para el alquiler de maquinaria pesada tractor excavadora sobre Oruga x 200 horas, para realizar trabajos de excavadora de Pozas del botadero controlado de chilipampa, según carta N° 28-2014-G/G COERFERPERU S.R.L de Valorización N° 02 de fecha 09/10/2014 a favor de COERFERPERU S.R.L, así como también el Informe N° 1129-2014-MPHCO-GSCMA/SGSA su fecha 10 de Octubre emitiendo la conformidad del servicio sobre alquiler de maquinaria pesada tractor excavadora sobre Oruga x 200 horas sobre la valorización N° 01 de fecha 09/10/2014 anexo a folios 137/138.

TERCERO.- Que, estando en la Audiencia de Conciliación, Fijación de puntos controvertidos y Admisión de medios probatorios, conforme al Video que forma parte del expediente se tiene que la Municipalidad reconoce la Deuda; es decir da la razón de la deuda contraída; pero que menciona la forma y modo de pago en forma fraccionada, hecho que no está de acuerdo el demandante, es por ello que nos debemos de fijar en el Verbo imperativo - afirmativo (CUMPLIR), en consecuencia la pretensión del demandante al pretender que la entidad demandada : *Cumpla con pagarme la suma de S/. 115.200.00 por concepto de alquiler de una maquinaria pesada excavadora para realizar trabajos de pozas de residuos sólidos en chilipampa.*

CUARTO.- Que, conforme a la cláusula cuarta sobre el Pago en el segundo párrafo dice: El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá los 10 días calendarios de ser recibidos. La entidad debe efectuar el pago dentro de los quince días calendarios

CENTRO DE ASesorIA
TORRES Y TAPIA
Hernando J. Tapia Minaya
SECRETARIO

CENTRO DE ASesorIA
TORRES Y TAPIA
Hernando J. Tapia Minaya
SECRETARIO

siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva (...); en consecuencia, estando que la conformidad del servicio se emitió el 10 de octubre de 2014 y reconociendo este hecho mediante Cartas N° 028, de fecha 03 de octubre, Carta N° 030 de fecha 17 de noviembre de 2014, Carta N° 040 de fecha 18 de diciembre de 2014, en las que el demandante asevera de tal acto desde el 10 de octubre por tanto la entidad tenía 15 días calendarios para efectuar el pago hecho que no ha ocurrido a la fecha hecho que se corrobora con el medio probatorio anexado a folios 131 CARTA NOTARIAL N° 040-2014-G/G COERFERPERU.

QUINTO.- Por lo anteriormente glosado en los considerandos anteriores el contrato de proceso N° 031-2014-MPHCO-A sobre alquiler de una maquinaria pesada excavadora para realizar trabajos de pozas de residuos sólidos en chilipampa, se debe advertir obligaciones reciprocas entre el CONSORCIO AV FENIX y la entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANUCO, por tanto es factible ordenar el Pago respectivo de S/.115, 200.00 (CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVO SOLES) Conforme al Art. 181 del Decreto Supremo N° 138-2012-EF.

2. Determinar si se debe aplicar penalidades por incumplimiento en sus obligaciones contractuales a la entidad Municipalidad Provincial de Huánuco, y como consecuencia de ello determinar si corresponde o no que el tribunal Ordene a la Municipalidad Provincial de Huánuco el pago de S/: 11,500.00 (Once mil quinientos y 00/100) nuevos soles, por concepto de penalidades aplicadas a la entidad.

PRIMERO.- Que, conforme lo señala el Artículo 1351 del Código Civil que a la letra dice: *El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. En consecuencia estando al Artículo 1352: Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad.*

SEGUNDO.- Que, ley de contrataciones del Estado Decreto Legislativo N° 1071 que a letra indica: *Artículo 13A.- El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a*

**CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y HERRERA**
Notario
Heracio D. Tapia Mindaño
SECRE LARIO

**CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y HERRERA**
[Firma]
HERACIO D. TAPIA MINDAÑO
SECRE LARIO

la proforma incluida en selección. El Reglamento señalará los casos en que el contrato puede formalizarse con una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas a que se hace referencia en el artículo 40º de la presente norma, sin perjuicio de su aplicación legal. El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones expresamente establecidas en el Reglamento.

TERCERO.- Que, el contrato, es el acuerdo de voluntades de una persona física o jurídica con otra, que produce consecuencias jurídicas constitutivas, modificativas o extintivas,

CUARTO.- Que, el Artículo 40º de la ley de Contrataciones del Estado dice que.- Cláusulas obligatorias en los contratos Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: **a) Garantías, b) Solución de controversias, c) Resolución de contrato por incumplimiento.** No encontrándose como *clausula* obligatoria la cláusula penal.

QUINTO.- Que, al hablar de clausula penal nos estamos refiriendo a una determinación accesoria del contrato, entendiéndole como una promesa accesoria de un contratante aceptada por al contraparte que importa la obligación de efectuar una prestación determinada a título de pena (multa) para el caso de incumplimiento injustificado de la obligación que nace del contrato, **tiene la función de resarcir al acreedor en este caso el acreedor es la Municipalidad Provincial de Huánuco** - liquidándolos previamente - los daños que se le han ocasionado; pero al propio tiempo de limitar la medida de los mismos. Dado el carácter convencional de la cláusula penal, es independientemente de la efectividad y de la prueba del daño, por parte del acreedor; lo que hace mas fácil su situación, en el caso de incumplimiento del deudor. Se llama también pena convencional o contractual y consiste en una prestación predeterminada que puede tener como objeto el dar una suma de dinero o también el dar alguna otra cosa y para que sea

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TORRES
Notario
Hernando J. Tapia Múnyez
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TORRES
[Firma]
Hernando J. Tapia Múnyez
ABOGADO EN EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

válida la cláusula penal (en cuanto es cláusula accesorias, es necesaria la validez del contrato y de la obligación que a él se une).

SEXTO.- Por lo que parece, la estipulación de la cláusula penal debe de concebirse como una fuente de una obligación condicional, en la que se convierte en obligación originaria no cumplida, la estipulación de la cláusula penal sirve para reforzar, no para debilitar la posición del acreedor y por tanto debe considerarse intacto su "poder de pedir la prestación principal. Por lo tanto, el acreedor a pesar del pacto de la cláusula penal, tiene siempre la facultad de exigir del deudor el cumplimiento, el único límite es que no puede exigirse, al mismo tiempo, el cumplimiento y la penal.

SEPTIMO.- Por otra parte la parte que ha cumplido, en el lugar de renunciar al contrato puede optar entre pedir la ejecución o la resolución del contrato a elección. En este caso, tiene siempre derecho al resarcimiento del daño efectivo, este será resuelto por los principios generales.

OCTAVO.- En consecuencia observando doctrinariamente la naturaleza y consecuente el nacimiento de la cláusula penal ella debe ser entendida como lo define: Felipe Osterlin Parodi: La cláusula penal es subsidiaria porque no sustituye a la obligación principal; ella no permite al deudor liberarse de la obligación principal prometiendo cumplir la pena. La cláusula penal puede exigirla el acreedor, en caso de incumplimiento, y no el deudor. Se trata pues de una medida de seguridad del cumplimiento de la obligación principal, que la acompaña y no la reemplaza. Entendiéndose de esta manera que lo pretendido por el demandante carece de sustento legal que ampare su petición.

3. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Ordene a la Municipalidad Provincial de Huánuco el pago de S/23, 000.00 (Veintitrés mil y 00/100) nuevos soles por indemnización por daños y perjuicios.

PRIMERO.- Entendiéndose que: La indemnización de daños y perjuicios en el Código Civil Peruano siempre se traduce en el pago de una suma de dinero, pues es el dinero el denominador común de cualquier valor económico. La indemnización, para

CENTRO DE INVESTIGACIONES
TORRES Y TAPIA
Notario
Heracio D. Tapia Minaya
SECRETARIO

CENTRO DE INVESTIGACIONES
TORRES Y TAPIA
Notario
Heracio D. Tapia Minaya
SECRETARIO

ser completa, debe comprender todo lo necesario es decir en su aspecto formal (el Daño emergente, lucro césate, daño moral).

SEGUNDO.- En el presente caso se tiene que a parte demandante mediante los hechos expuestos manifiesta el Daño Emergente existente, para ello nos debemos remitir a el concepto de Daño emergente que dice: Es la Pérdida o menoscabo efectivo producido en el patrimonio o bienes de una persona como consecuencia de un acto u omisión ilícita civil. Se caracteriza por ser un daño cierto y actual.

TERCERO.- Que, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el Juzgador respecto a los puntos controvertidos, de acuerdo a los principios generales de Necesidad de la Prueba, Originalidad de la Prueba, Pertinencia y Utilidad de la Prueba, entre otros; los mismos que se encuentran recogidos en el artículo 188º del Código Procesal Civil.

CUARTO.- Que, constituye un principio general de todo proceso el de la Carga de la Prueba, dicha norma elemental de lógica jurídica en materia de probanza se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 196º del Código Procesal Civil, norma que establece literalmente lo siguiente:

"Artículo 196.- Carga de la prueba.-

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos".

Por su parte, el artículo 43º del Decreto Legislativo N° 1071 que regula el Arbitraje, otorga a los Árbitros, de manera exclusiva, la facultad plena de determinar el valor de las pruebas.

QUINTO.- En consecuencia obrando en el expediente la Carta Notarial de Unimaq de fecha 11 de Mayo de 2015 dirigida a la Empresa C&SEM S.R.L en donde le requiere que en el término de 48 horas de recibida la carta notarial cumpla con cancelar sus cuentas vencidas, acreditándose con el estado de cuenta Corriente por cliente obrante a folios 110 el monto Crédito conforme se detalla:

02-03-2015 Crédito (Factura) S/. 4,956.00.

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Hernán Torres y Tapia
Hernán Torres y Tapia
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
Hernán Torres y Tapia
Hernán Torres y Tapia
SECRETARIO

02-03-2015 Crédito (factura) S/. 4,956.00.

06-04-2015 Crédito (Factura) S/. 4,956.00.

Pagos que no ha realizado una de las empresas consorciadas a su acreedor, así mismo no se pudo determinar los resultados finales según la cláusula décimo segunda del contrato de consorcio anexada a folios 143/147 sobre los beneficios o pérdidas obtenidas entre los consorciados; sin embargo es un hecho cierto y actual el perjuicio ocasionado a uno de los consorciados.

Respecto a los medios probatorios sobre las letras de cambio anexadas estas carecen de valor probatorio ya que no se enmarcan dentro de las formalidades legales que establece la ley de títulos valores N° 27287 es decir el beneficiario en la cual se señala el nombre del tomador o beneficiario, es decir la persona a quien debe pagársele la suma de dinero señalada en la letra de cambio. que en el presente caso a folios 109, 108, 107 no está firmada por el tomador o beneficiario; en consecuencia no produce certeza y convicción del menoscabo aludido por el demandante.

4. Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los gastos arbitrales, costas y costos del presente arbitraje.

Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandante ante los sucesos expuestos a tenido necesariamente que recurrir al Proceso Arbitral como única vía para resolver sus pretensiones, es así que la Arbitro Único considera que los costos arbitrales conforme al Art. 69 y 70 de la Ley de Arbitraje y siendo subsecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje solo atribuibles al demandado quien ha sido la parte que ha incumplido su obligación y al no hacer diferencias entre Costas y Costos, en consecuencia tal Obligación debe de recaer en el demandado en razón al 100%, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, este deberá ser reembolsada por el demandado Municipalidad Provincial de Huánuco en razón al 100%.

Respecto a las Costas a la que hace referencia el demandante es de aplicación el Código Procesal Civil en cuanto a la definición, se tiene que el Pago en razón a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Heracio D. Tapia Minayo
SECRETARIO

CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
ARBITRO UNICO

entendiendo a esta a la defensa como la de la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante, más aun cuando no obra en el expediente Arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales de Abogado Defensor.

IX. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° 11-2015-AU-HITS-HCO se dispuso fecha para laudar dentro del plazo de 15 días. Por tanto en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSION: DECLARESE FUNDADA, en consecuencia ORDENESE A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO al pago de S/. 115,200.00 (ciento quince mil doscientos con 00/100 nuevo soles), más los interés legales que devenguen hasta la fecha de cancelación, por concepto de alquiler de maquinaria pesada excavadora para realizar trabajos de pozas de residuos sólidos en chilipampa, por motivos expuestos en el punto controvertido.

RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSION: DECLARESE INFUNDADO respecto aplicar penalidades por incumplimiento en sus obligaciones contractuales a la entidad Municipalidad Provincial de Huánuco, así mismo declárese **INFUNDADO** Ordenar a la Municipalidad Provincial de Huánuco el pago de S/: 11,500.00 (Once mil quinientos y 00/100) nuevos soles, por concepto de penalidades aplicadas a la entidad.

RESPECTO A LA TERCERA PRETENSION: DECLARESE FUNDADA EN PARTE y Ordénese el Pago a la Municipalidad Provincial de Huánuco en la suma de S/. 14,868.00, por concepto de Indemnización por Daños y perjuicios (Daño Emergente, por los motivos expuestos en el punto controvertido.

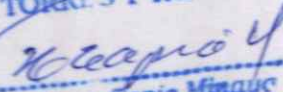
RESPECTO A LA CUARTA PRETENSION: Respecto a la cuarta pretensión **DECLARESE FUNDADA EN PARTE Y POR TANTO ORDENESE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO**, el Pago al demandado en razón al 100 %, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, **POR TANTO SE ORDENA EL**

ARG DE ASISTENTE
TOMAS TAPIA
Huanuco
14 de Mayo

CENTRO DE ARBITRAJES Y CPA
Huanuco
TRIBUNAL UNIPERSONAL

REEMBOLSO a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO en razón al 100% del monto total del proceso arbitral. **RESPECTO A LAS COSTAS DECLARASE IMPROCEDENTE** el Pago de Costas esta será asumido al 100% por el demandante, conforme a la parte expositiva del presente punto controvertido.


CENTRO DE ARBITRAJ
TORRES Y TAPIA

CENTRO DE ARBITRAJ
TORRES Y TAPIA

Heracio D. Tapia Minayo
SECRETARIO